

Derecho Informático

Derecho Informático



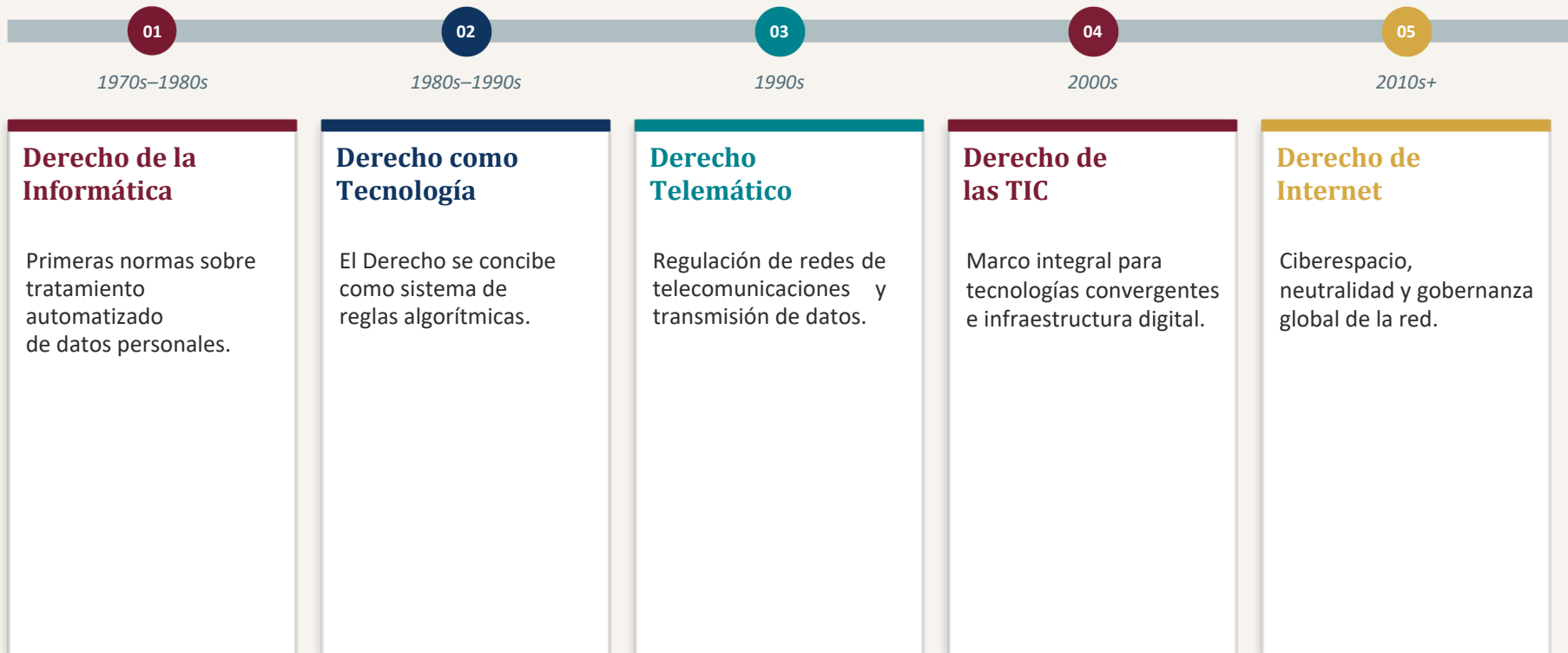
Nuevos Criterios de Relación entre el Derecho y las TIC

Módulos del Curso:

- 1 Derecho de la Informática
- 2 Derecho como Tecnología
- 3 Derecho Telemático / Telecomunicaciones
- 4 Derecho de las TIC
- 5 Derecho de Internet
- 6 Derechos ARCO

Evolución de los Criterios Derecho-TIC

Del informático al internet: cinco perspectivas que definen la relación entre el ordenamiento jurídico y las tecnologías



01 El Derecho de la Informática

Primera disciplina jurídica centrada en el tratamiento automatizado de la información



Definición

Conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, almacenamiento, transmisión y uso de información mediante sistemas informáticos. Nace en Europa en los años 70 como respuesta a la automatización de datos.



Objeto de Regulación

Protección de datos personales, propiedad intelectual del software, contratos informáticos, delitos computacionales y responsabilidad de los operadores de sistemas de cómputo.



Hitos Normativos

Ley de Protección de Datos de Alemania (1970), Ley Informatique et Libertés de Francia (1978), Convenio 108 del Consejo de Europa (1981) y primeras leyes de delitos informáticos.

02 El Derecho como Tecnología

Concepto y Fundamento

Esta perspectiva concibe el Derecho como sistema tecnológico de control social: un mecanismo de procesamiento de información que transforma hechos en consecuencias jurídicas mediante reglas formalizadas.

Analogía Derecho –Sistema de Información:

Input	Hecho jurídicamente relevante
Proceso	Aplicación de normas
Output	Consecuencia jurídica
Retroalimentación	Jurisprudencia y reforma

Implicaciones para las TIC

Derecho Computacional

Codificar normas jurídicas en algoritmos ejecutables (smart contracts, blockchain).

Automatización Jurídica

Sistemas de IA que aplican criterios normativos para generar resoluciones automatizadas.

Legibilidad Máquina

Normas en lenguaje formal interpretables tanto por humanos como por sistemas computacionales.

Desafíos Éticos

¿Puede un algoritmo reemplazar la discrecionalidad judicial? Debates sobre sesgo y responsabilidad.

03 Derecho Telemático / Derecho de las Telecomunicaciones

Regulación jurídica de las redes de transmisión de datos, voz e imagen a distancia

Definición y Alcance

La telemática (telecomunicaciones + informática) generó la necesidad de regular la transmisión de datos a través de redes. El Derecho Telemático regula la infraestructura de comunicaciones, los operadores, las frecuencias y el acceso universal.

Áreas de Regulación:

1. Concesiones de espectro radioeléctrico
2. Interconexión de redes
3. Neutralidad de red
4. Privacidad en comunicaciones electrónicas

Marco Normativo Internacional

UIT (ONU)

Constitución y Convenio —regulación internacional de telecomunicaciones

Unión Europea

Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (2018)

EE.UU.

Communications Act —Federal Communications Commission (FCC)

Guatemala

Ley General de Telecomunicaciones (Decreto 94-96)

04 Derecho de las TIC

El marco jurídico más completo: integra hardware, software, redes, servicios digitales y datos

Comercio Electrónico

Contratos y firmas digitales

DERECHO DE LAS TIC

*Convergencia tecnológica
y jurídica*

Ciberseguridad

Delitos e incidentes digitales

Protección de Datos

RGPD, privacidad y derechos ARCO

Gobierno Electrónico

Servicios públicos y transparencia

Propiedad Intelectual

Derechos de autor en entornos digitales

Telecomunicaciones

Infraestructura y acceso universal

05 El Derecho de Internet

Ciberespacio, gobernanza global, neutralidad y derechos digitales



Ciberespacio y Jurisdicción

El ciberespacio carece de fronteras físicas, generando conflictos: ¿qué ley aplica cuando una plataforma opera en un país, almacena datos en otro y afecta a usuarios en un tercero?



Neutralidad de Red

Exige a los ISP tratar todos los datos de internet de forma igualitaria, sin discriminar por origen, destino, tipo de contenido o servicio.



Gobernanza de Internet

Proceso multilateral (ICANN, IGF, ONU) para gestionar los recursos críticos de internet: nombres de dominio, direcciones IP y protocolos.



Derechos Digitales

El acceso a internet es reconocido como derecho humano básico. Incluye libertad de expresión online, privacidad digital y derecho al olvido.

Derechos ARCO

Acceso · Rectificación · Cancelación · Oposición

Los Derechos ARCO son derechos fundamentales reconocidos en la normativa de protección de datos personales que permiten a cualquier persona controlar la información que sobre ella poseen organismos públicos y privados. Derivan del derecho a la autodeterminación informativa y están consagrados en el RGPD europeo, leyes latinoamericanas y convenios internacionales.

A

Acceso

Conocer qué datos personales tiene una organización sobre usted, con qué finalidad los trata, su origen y los destinatarios a quienes se han comunicado.

R

Rectificación

Corregir datos inexactos, incompletos o desactualizados que una entidad posee sobre usted, aportando documentación que acredite la corrección.

C

Cancelación

Solicitar la supresión o bloqueo de datos cuando ya no sean necesarios para la finalidad que motivó su recogida, o al revocar el consentimiento.

O

Oposición

Oponerse al tratamiento de sus datos en determinados supuestos, incluyendo su uso para marketing directo o perfilado automatizado.

Derechos ARCO —Cómo Ejercerlos

Procedimiento de ejercicio y normativa de referencia

Procedimiento General de Solicitud

1

Identificar al Responsable

Localizar quién trata sus datos: empresa, institución pública u organismo responsable.

2

Presentar la Solicitud

Enviar escrito o formulario con identificación del titular y especificación del derecho.

3

Plazo de Respuesta

El responsable debe responder en 30 días hábiles (RGPD) o según la legislación nacional.

Recurso ante la Autoridad

4

Si la solicitud es denegada, se puede recurrir ante la autoridad de protección de datos.

Marco Normativo

Unión Europea

RGPD —Reglamento (UE) 2016/679. Sanciones hasta el 4% de facturación global.

España

LOPDGDD —Ley Orgánica 3/2018. Desarrollo nacional del RGPD.

México

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (2010).

Guatemala

Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008). Habeas Data constitucional.

Conclusiones Clave

Derecho Informático | Criterios de Relación con las TIC

01 Del dato al ciberespacio

El Derecho evolucionó de regular el dato (informática) a gobernar el ciberespacio (internet), pasando por las redes (telemática) y los sistemas integrados (TIC).

02 Derecho como sistema adaptativo

El Derecho no es solo norma: es un sistema tecnológico de procesamiento de información social que debe adaptarse a la velocidad del cambio tecnológico.

03 Los Derechos ARCO como núcleo

El control sobre los datos personales es la base de la ciudadanía digital. Los Derechos ARCO operacionalizan el principio de autodeterminación informativa.

04 Convergencia normativa global

RGPD, leyes latinoamericanas y tratados internacionales convergen hacia un estándar global de protección de datos y gobernanza digital.

05 Desafío permanente

IA, blockchain, IoT y computación cuántica generan nuevos vacíos jurídicos que requieren marcos normativos ágiles y especializados.